



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

SUMARIO GENERAL TEMA 39

1. El sistema de financiación de las CC. AA. De régimen común: necesidades globales de financiación y recursos adicionales que se integran en el sistema
 - 1.1. La financiación de las comunidades autónomas
 - 1.2. Los recursos de las comunidades autónomas
 - 1.3. El sistema de financiación de las CC. AA. De régimen común: necesidades globales de financiación y recursos adicionales que se integran en el sistema
2. Recursos financieros. Capacidad tributaria
 - 2.1. Recursos financieros
 - 2.2. La capacidad tributaria. Los tributos cedidos
 - 2.2.1. El régimen de cesión de la Ley 22/2009: alcance y condiciones específicas de la cesión
3. La financiación de la Comunidad Valenciana. Principios generales
 - 3.1. Marco jurídico de la financiación de la Comunidad Valenciana
 - 3.2. Principios generales de la financiación de la Comunidad Valenciana
4. La política tributaria de la Generalitat; especial referencia a la gestión de tributos propios y cedidos. Recursos de la Comunidad Valenciana. Competencias. Resolución de conflictos
 - 4.1. Tributos propios
 - 4.1.1. Impuestos
 - 4.1.1.1. Canon de saneamiento
 - 4.1.1.2. Impuesto sobre actividades que inciden en el medioambiente
 - 4.1.1.3. Impuesto sobre viviendas vacías
 - 4.1.2. Tasas
 - 4.1.3. Contribuciones especiales
 - 4.2. Tributos cedidos
 - 4.3. Recursos de la Comunidad Valenciana
 - 4.4. Competencias. La Agencia Tributaria Valenciana
 - 4.4.1. Competencias
 - 4.4.2. La Agencia Tributaria Valenciana



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

39

El sistema de financiación de las CC. AA. de régimen común: necesidades globales de financiación y recursos adicionales que se integran en el sistema. Recursos financieros. Capacidad tributaria. La financiación de la Comunidad Valenciana: principios generales. La política tributaria de la Generalitat; especial referencia a la gestión de tributos propios y cedidos. Recursos de la Comunidad Valenciana. Competencias. Resolución de conflictos

1. EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS CC. AA. DE RÉGIMEN COMÚN: NECESIDADES GLOBALES DE FINANCIACIÓN Y RECURSOS ADICIONALES QUE SE INTEGRAN EN EL SISTEMA

1.1. LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La entrada en vigor de la Constitución de 1978 supone la implantación de un modelo de Estado en el que destaca la aparición de la esfera regional, intermedia entre la estatal y la local, integrada por las comunidades autónomas.

La configuración del Estado autonómico, con la consiguiente puesta en funcionamiento de las comunidades autónomas, determinó la necesidad de crear un sistema de financiación que garantizara la obtención de los recursos necesarios para ejercer las competencias que estas nuevas Administraciones territoriales iban asumiendo.

La Constitución española (en adelante CE) establece el marco general del sistema de financiación de las comunidades autónomas y las bases del sistema de recursos de las mismas, enumerando estos en su artículo 157.1. Así, la CE cumple la función, de por sí importante, de establecer un esquema financiero de las comunidades autónomas y apuntar su naturaleza mixta (por un lado, transferencias desde el presupuesto estatal y, por otro, ingresos de la propia gestión de las comunidades autónomas), pero no utiliza un criterio sistemático de clasificación de los recursos que lo integran, encomendando esta tarea a las leyes orgánicas dictadas en su desarrollo (art. 157.3), evitando así las rigideces normativas del sistema de financiación que ello hubiera motivado.

La Constitución determina los aspectos básicos de la financiación autonómica en sus artículos 156 a 158. Asimismo, reconoce las especialidades de los territorios forales, de Canarias y de Ceuta y Melilla (disposición adicional primera respecto a los territorios forales, disposición adicional tercera respecto

a Canarias y disposición transitoria quinta respecto de Ceuta y Melilla). En ellos, así como en el artículo 138, se establecen, junto a instrumentos concretos, una serie de principios que son la base del sistema. Estos principios son:

- Autonomía financiera, que supone la libertad de las comunidades para decidir sobre sus gastos e ingresos, aunque no de forma absoluta, sino en relación con los demás principios (art. 156.1).
- Coordinación con la Hacienda estatal, como garantía de eficacia del funcionamiento del conjunto del Estado autonómico (art. 156.1).
- Solidaridad, en cuanto equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio (art. 138.1).
- Igualdad, a los efectos de impedir que las diferencias entre estatutos impliquen privilegios económicos o sociales (art. 138.2).

Estos principios comunes no determinan la existencia de un único modelo. Por el contrario, el reconocimiento de los derechos históricos por la Constitución (disposición adicional primera) se traduce en un sistema de convenio y concierto aplicables exclusivamente a los territorios forales de Navarra y el País Vasco, mientras que el resto de las comunidades se rige por el régimen común, cuyas bases quedan establecidas en la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, en adelante LOFCA. Así pues, en relación con la financiación de las comunidades autónomas existen dos modelos de financiación: el régimen común y el régimen foral.

1.2. LOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

De conformidad con el apartado 1 del artículo 157 de la CE y el artículo 4 de la LOFCA, sin perjuicio de lo establecido en el resto de la misma ley, los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por:

- Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
- Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- Los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.
- La participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
- Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado.
- Las participaciones en los ingresos del Estado a través de los fondos y mecanismos que establezcan las leyes.
- El producto de las operaciones de crédito.
- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- Sus propios precios públicos.

En su caso, las comunidades autónomas podrán obtener, igualmente, ingresos procedentes de:

- Las asignaciones que se establezcan en los presupuestos generales del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.
- Las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyos recursos tienen el carácter de carga general del Estado a los efectos previstos en los artículos 2, 138 y 158 de la CE.

1.3. EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS CC. AA. DE RÉGIMEN COMÚN: NECESIDADES GLOBALES DE FINANCIACIÓN Y RECURSOS ADICIONALES QUE SE INTEGRAN EN EL SISTEMA

El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común se ha ido configurando por los acuerdos sobre esta materia adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, creado en 1980 por el artículo 3 de la LOFCA, como órgano consultivo y de deliberación de aquellos aspectos de la actividad financiera de las comunidades y de la Hacienda del Estado que, por su naturaleza, precisen de una actuación coordinada de ambas esferas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera está constituido por la ministra de Hacienda y el consejero de Hacienda de cada comunidad o ciudad autónoma.

El actual sistema de financiación autonómico fue adoptado por el Acuerdo 6/2009 de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. El objetivo del actual sistema de financiación fue el de mejorar los servicios públicos que las comunidades autónomas prestan a los ciudadanos (particularmente, sanidad, educación, servicios sociales y dependencia) y acortar las diferencias de financiación entre comunidades autónomas, reforzando así la igualdad del sistema.

El Acuerdo de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tuvo su reflejo normativo en dos leyes:

- Una primera, la Ley orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, al objeto de introducir en el marco jurídico general del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades con estatuto de autonomía las novedades que incorpora el Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas.
- Otra segunda, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, que acometió las reformas que no requerían el rango de Ley orgánica, complementando así la reforma de la LOFCA por la Ley orgánica 3/2009.

El nuevo sistema de financiación surtió efectos, con carácter general, desde el 1 enero de 2009, si bien con determinadas excepciones para facilitar la transición entre el modelo anterior y el nuevo.

Los ejes básicos del nuevo sistema son:

- El refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar, mediante la incorporación por el Estado de recursos adicionales que se integran gradualmente en el nuevo sistema, dentro del marco de la política de estabilidad macroeconómica y presupuestaria y de las exigencias de la Unión Europea.
- El incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas:

El refuerzo de la equidad se instrumenta básicamente a través del nuevo Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el cual garantiza que, en cumplimiento del artículo 158.1 de la Constitución y del decimoquinto de la LOFCA, todas las comunidades autónomas van a recibir los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada o unidad de necesidad, no solo en el primer año de aplicación, sino también en el futuro.

También contribuyen a incrementar la equidad en el sistema los Fondos de Convergencia, creados mediante fondos adicionales del Estado con los objetivos de reforzar la convergencia en financiación per cápita y la convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos.

Por su parte, el principio de suficiencia queda garantizado mediante el Fondo de Suficiencia Global, que permite asegurar la financiación de la totalidad de las competencias de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.

- El aumento de la autonomía y la corresponsabilidad:

Los principios de autonomía y corresponsabilidad se refuerzan en este nuevo sistema mediante el aumento de los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente cedidos a las comunidades autónomas y mediante el incremento de las competencias normativas de estas de cara a que tengan una mayor capacidad para decidir la composición y el volumen de ingresos de que disponen. Igualmente se refuerza la colaboración recíproca entre las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como se prevé novedosamente la posibilidad de delegar en las comunidades autónomas la revisión en vía administrativa de los actos de gestión dictados por sus Administraciones tributarias. Este aumento de la corresponsabilidad se hace compatible con el respeto a la unidad de mercado.

- La mejora de la dinámica y la estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos:

Para ello, se introducen mecanismos efectivos y explícitos de ajuste de los recursos a las necesidades de los ciudadanos mediante la actualización anual de las variables que determinan la necesidad de financiación a efectos de calcular la participación en el Fondo de Garantía de cada comunidad autónoma, además de preverse una evaluación quinquenal de los resultados del sistema sobre la base de los trabajos del Comité Técnico Permanente de Evaluación.

2. RECURSOS FINANCIEROS. CAPACIDAD TRIBUTARIA

2.1. RECURSOS FINANCIEROS

En la sección 2.^a del título I de la Ley 22/2009 se regulan los recursos financieros del sistema en el año base (que fue el año 2007), los cuales se destinan a financiar las necesidades globales de financiación, como son los tributos cedidos, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global. Además, se crearon dos fondos de convergencia autonómica con financiación adicional que aporta el Estado, con el objetivo de reducir diferencias en financiación entre las comunidades autónomas y conseguir una mayor igualdad.

1. Los tributos cedidos, que conforman lo que se denomina en la ley la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, son, básicamente, los que ya recogía la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, aunque en algún caso se produce una elevación en los porcentajes de cesión. Se relacionan más adelante.
2. La transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales instrumenta la participación de las comunidades en este fondo, garantía de equidad y nivelación que tiene por objeto asegurar que cada comunidad autónoma recibe los mismos recursos por unidad de necesidad para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de

bienestar. Se concretan los recursos que constituyen este fondo (el 75 % de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas y la aportación del Estado) así como los criterios de reparto del mismo mediante una serie de variables que van a determinar la población ajustada o unidad de necesidad.

VARIABLES	PONDERACIÓN
Población	30 %
Superficie	1,8 %
Dispersión	0,6 %
Insularidad	0,6 %
Población protegida equivalente distribuida en siete grupos de edad	38 %
Población mayor de 65	8,5 %
Población entre 0 y 16 años	20,5 %

De este modo el Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia. A estos efectos se consideran servicios públicos fundamentales la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales. Se considerará que no se llega a cubrir el nivel de prestación de los servicios públicos al que hace referencia este apartado cuando su cobertura se desvíe del nivel medio de los mismos en el territorio nacional.

3. El Fondo de Suficiencia Global opera como recurso de cierre del sistema, asegurando que las necesidades globales de financiación de cada comunidad en el año base se cubren con su capacidad tributaria, la transferencia del Fondo de Garantía y el propio Fondo de Suficiencia Global.

El valor del Fondo de Suficiencia Global de cada comunidad autónoma y ciudad con estatuto de autonomía únicamente podrá ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:

- Cuando se produzca el traspaso de nuevos servicios o se amplíen o revisen valoraciones de traspasos anteriores.
- Cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos.
- Cuando se den otras circunstancias, establecidas en la ley.

4. Los fondos de convergencia.

La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, crea estos fondos de convergencia autonómica: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación. Se trata de fondos creados con recursos adicionales del Estado y con los objetivos de aproximar las comunidades autónomas en términos de financiación por habitante ajustada y de favorecer el equilibrio económico territorial, contribuyendo a la igualdad y la equidad.

- El Fondo de Competitividad, regulado en el artículo 23 de la Ley 22/2009, se crea con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre comunidades autónomas, al mismo tiempo que se incentiva la autonomía y la capacidad fiscal y se desincentiva la competencia fiscal a la baja.

Se reparte anualmente entre las comunidades autónomas de régimen común con financiación per cápita ajustada inferior a la media o a su capacidad fiscal determinada legalmente, en función de su población ajustada relativa.

- El Fondo de Cooperación, regulado en el artículo 24 de la Ley 22/2009, se crea para complementar al sistema de financiación en la mejora del Estado del bienestar y cumpliendo con el objetivo último de equilibrar y armonizar el desarrollo regional, estimulando el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en términos de renta de comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía.

Se reparte anualmente entre las comunidades autónomas de régimen común que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- a) Que tengan un PIB per cápita inferior al 90 % de la media correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común.
- b) Que tengan una densidad de población inferior al 50 % de la densidad media correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común.
- c) Que, teniendo un crecimiento de población inferior al 90 % de la media correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común, tengan una densidad de población por kilómetro cuadrado inferior a la cifra resultante de multiplicar por 1,25 la densidad media de las comunidades autónomas de régimen común.

5. Otros recursos de las comunidades autónomas procedentes del Estado: los fondos de compensación interterritorial.

La Constitución española establece en su artículo 158.2 que con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso.

En cumplimiento de este mandato constitucional, en los presupuestos generales del Estado se dotan todos los años los denominados fondos de compensación interterritorial, que tienen las siguientes características:

- d) Su importe no puede ser inferior al 30 % de la inversión del Estado y sus organismos autónomos, ponderada por la población y renta relativa de las comunidades autónomas y ciudades beneficiarias.
- e) Se distribuyen entre las comunidades autónomas con menor renta y las ciudades de Ceuta y Melilla.
- f) Los fondos deben destinarse a financiar gastos de inversión. No obstante, hasta un máximo del 25 % de los fondos de cada año pueden destinarse a gastos de puesta en marcha de las inversiones financiadas con cargo a los mismos.

Su desarrollo legislativo se efectuó por Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los fondos de compensación interterritorial, modificada a su vez por Ley 23/2009, de 18 de diciembre.

La Ley 22/2001 creó dos fondos de compensación interterritorial, el fondo de compensación y el fondo complementario. Así, separó el antiguo fondo de compensación interterritorial en dos fondos: el fondo de compensación, que se ciñe estrictamente al mandato constitucional (financiar gastos de inversión), y el fondo complementario, que puede financiar la puesta en marcha o en funcionamiento de inversiones (gastos corrientes asociados a la inversión), hasta un máximo de 2 años.

El fondo de compensación se destinará a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados. Por su parte, el fondo complementario se destinará a financiar gastos de inversión que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario. No obstante, a solicitud de los territorios beneficiarios del mismo, el fondo complementario podrá destinarse a financiar gastos necesarios para poner en marcha o en funcionamiento las inversiones financiadas con cargo al fondo de compensación o a este fondo, durante un periodo máximo de 2 años.

Además de los anteriores recursos, las comunidades autónomas perciben otros fondos tales como subvenciones y transferencias.

2.2. LA CAPACIDAD TRIBUTARIA. LOS TRIBUTOS CEDIDOS

Del estudio combinado de la LOFCA y la Ley 22/2009 se configura la actual estructura de los tributos cedidos en la actualidad, que conforman la capacidad tributaria de las comunidades autónomas habiéndose elevado los porcentajes de cesión respecto a la anterior regulación del 2001.

Según el artículo 10 de la LOFCA, los tributos cedidos son los establecidos y regulados por el Estado, cuyo producto corresponda a la comunidad autónoma. Se entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma se establezcan en una ley específica.

La cesión será total si se hubiese cedido la recaudación correspondiente a la totalidad de los hechos imponibles contemplados en el tributo de que se trate. Será parcial si se hubiese cedido la de alguno o algunos de los mencionados hechos imponibles o parte de la recaudación.

Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezca la ley de cesión:

- Cuando los tributos cedidos sean de naturaleza personal, su atribución a una comunidad autónoma se realizará en función del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, salvo en el gravamen de adquisiciones por causa de muerte, en el que se atenderá al del causante.
- Cuando los tributos cedidos graven el consumo, su atribución a las comunidades autónomas se llevará a cabo bien en función del lugar de consumo, bien en función del lugar en el que el vendedor realice la operación a través de establecimientos, locales o agencias, bien en función de los consumos calculados sobre una base estadística.
- Cuando los tributos cedidos graven operaciones inmobiliarias, su atribución a las comunidades autónomas se realizará en función del lugar donde radique el inmueble.

En virtud del artículo 11 de la LOFCA, «solo pueden ser cedidos a las comunidades autónomas, en las condiciones que establece la presente ley, los siguientes tributos:

- Impuesto sobre la renta de las personas físicas, con carácter parcial con el límite máximo del 50%.
- Impuesto sobre el patrimonio.
- Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
- Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- Impuesto sobre el valor añadido, con carácter parcial con el límite máximo del 50%.

- Los impuestos especiales de fabricación, con carácter parcial con el límite máximo del 58 % de cada uno de ellos, excepto el impuesto sobre la electricidad y el impuesto sobre hidrocarburos.
- El impuesto sobre la electricidad.
- El impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
- Los tributos sobre el juego.
- El impuesto sobre hidrocarburos, con carácter parcial con el límite máximo del 58 % para el tipo estatal general y en su totalidad para el tipo estatal especial y para el tipo autonómico.
- El impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos».

Como consecuencia de la integración del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos en el impuesto sobre hidrocarburos, según el Acuerdo 3/2012, de 17 de enero, del Consejo de política fiscal y financiera, el tramo estatal de aquel impuesto queda sustituido por el tipo estatal especial del impuesto sobre hidrocarburos y el tramo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos queda sustituido por el tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos. Todas las referencias normativas al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos se entenderán realizadas al tipo estatal especial y al tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos (disp. adic. 7.ª de la LOFCA, modificada por la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera).

2.2.1. El régimen de cesión de la Ley 22/2009: alcance y condiciones específicas de la cesión

El régimen establecido en la Ley 22/2009 consiste en la cesión a las comunidades autónomas del rendimiento producido en su territorio de los siguientes impuestos:

- Impuesto sobre la renta de las personas físicas con carácter parcial con el límite máximo del 50 %.

Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas producido en su territorio, entendiendo como tal el rendimiento cedido del impuesto sobre la renta de las personas físicas que corresponda a aquellos contribuyentes que tengan su residencia habitual en dicho territorio (art. 30).

- Impuesto sobre el patrimonio.

Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del impuesto sobre el patrimonio producido en su territorio, entendiendo como tal el que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en dicho territorio (art. 31).

- Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del impuesto sobre sucesiones y donaciones producido en su territorio, entendiendo como tal el rendimiento de los sujetos pasivos residentes en España, según los siguientes puntos de conexión:

- En el caso del impuesto que grava las adquisiciones *mortis causa* y las cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, en el territorio donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

- En el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando estos radiquen en el territorio de esa comunidad autónoma.

A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.

- En el caso del impuesto que grava las donaciones de los demás bienes y derechos, en el territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo (art. 32).

- Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Se cede a las comunidades autónomas el rendimiento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados producido en su territorio en cuanto a los siguientes hechos imponible:

- Transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas.
- Constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.
- La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social y la disolución de sociedades, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento de capital social y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.
- Escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos que establece el artículo 31 del texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
- Letras de cambio y los documentos que realicen función de giro o suplan a aquellas, así como los resguardos o certificados de depósito transmisibles, así como los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie a que se refiere el artículo 31 del texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
- Anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por autoridad judicial.

Se considera producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en primer lugar, en las escrituras, actas y testimonios gravados por la cuota fija de actos jurídicos documentados, documentos notariales, el rendimiento de dicha cuota fija corresponde a la comunidad autónoma en la que se autoricen u otorguen; y, en segundo lugar, y sin perjuicio de lo anterior, en los restantes supuestos actúan como puntos de conexión los que enumera el artículo 33 de la Ley 22/2009, por el orden de aplicación que indica (art. 33).

- Tributos sobre el juego.

Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento de los tributos sobre el juego producido en su territorio, entendiéndose como tal el rendimiento de la tasa estatal sobre los juegos de suerte, envite o azar cuando el hecho imponible se realice en dicho territorio.

En la tasa estatal sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, se entiende producido el rendimiento en el territorio de cada comunidad autónoma:

- En el caso de las rifas, tómbolas y apuestas, cuando la Administración de dicha comunidad autónoma autorice la celebración o hubiera sido la competente para autorizarla en los supuestos en que se organicen o celebren sin solicitar dicha autorización.
- En el caso de las combinaciones aleatorias, cuando el ámbito de aplicación o desarrollo de las mismas no exceda de los límites territoriales de dicha comunidad autónoma (art. 34).

- Impuesto sobre el valor añadido con carácter parcial con el límite máximo del 50 %.

Se cede a la comunidad autónoma el 50 % del rendimiento del impuesto sobre el valor añadido producido en su territorio, entendiéndose como tal el rendimiento cedido del impuesto sobre el valor añadido que corresponda al consumo en el territorio de dicha comunidad autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaborado a efectos de la asignación del impuesto sobre el valor añadido por comunidades autónomas (art. 35).

- Impuesto sobre la cerveza.

Se cede a la comunidad autónoma el 58 % del rendimiento del impuesto sobre la cerveza producido en su territorio, entendiéndose como tal el rendimiento cedido del impuesto sobre la cerveza que corresponda al consumo en el territorio de dicha comunidad autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el INE y elaborado a efectos de la asignación del impuesto sobre la cerveza por comunidades autónomas (art. 36).

- Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas.

Se cede a la comunidad autónoma el 58 % del rendimiento del impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas producido en su territorio, entendiéndose como tal el rendimiento cedido del impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas que corresponda al consumo en el territorio de dicha comunidad autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el INE y elaborado a efectos de la asignación del impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas por comunidades autónomas (art. 37).

- Impuesto sobre productos intermedios.

Se cede a la comunidad autónoma el 58 % del rendimiento del impuesto sobre productos intermedios producido en su territorio, entendiéndose como tal el rendimiento cedido del impuesto sobre productos intermedios que corresponda al consumo en el territorio de dicha comunidad autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el INE y elaborado a efectos de la asignación del impuesto sobre productos intermedios por comunidades autónomas (art. 38).

- Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.

Se cede a la comunidad autónoma el 58 % del rendimiento del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas producido en su territorio, entendiéndose como tal el rendimiento cedido del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas que corresponda al consumo en el territorio de dicha comunidad autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el INE y elaborado a efectos de la asignación del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas por comunidades autónomas (art. 39).

- Impuesto sobre hidrocarburos.

Se cede a la comunidad autónoma el 58 % del rendimiento derivado del tipo estatal general y el 100 % del rendimiento derivado del tipo estatal especial del impuesto sobre hidrocarburos pro-

ducido en su territorio. Se considerará producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento cedido del impuesto sobre hidrocarburos derivado de la aplicación de los tipos estatales general y especial que corresponda al índice de las entregas de gasolinas, gasóleos y fuelóleos en el territorio de dicha comunidad autónoma, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos estatales.

Asimismo, se cede a la comunidad autónoma el rendimiento derivado del tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos producido en su territorio. Se considerará producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento cedido del tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos cuando el consumo final de los productos gravados se produzca en su territorio (arts. 40 y 44).

- Impuesto sobre las labores del tabaco.

Se cede a la comunidad autónoma el 58 % del rendimiento del impuesto sobre las labores del tabaco producido en su territorio, entendiendo como tal el rendimiento cedido del impuesto sobre las labores del tabaco que corresponda al índice de ventas a expendedorías de tabaco en el territorio de dicha comunidad autónoma, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, ponderadas por los correspondientes tipos impositivos (art. 41).

- Impuesto sobre la electricidad.

Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del impuesto especial sobre la electricidad producido en su territorio, entendiendo como tal el que corresponda al índice de consumo neto de energía eléctrica en el territorio de dicha comunidad autónoma, elaborado a partir de datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (art. 42).

- Impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del impuesto especial sobre determinados medios de transporte producido en su territorio, entendiendo que se considera producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento cuando se encuentre en su territorio el domicilio fiscal de la persona física o jurídica que tenga la consideración de sujeto pasivo de este impuesto (art. 43).

- Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos.

Se cede a la comunidad autónoma el rendimiento del impuesto especial sobre determinados medios de transporte producido en su territorio, entendiendo que se considera producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento cuando se encuentre en su territorio el domicilio fiscal de la persona física o jurídica que tenga la consideración de sujeto pasivo de este impuesto (art. 44 bis).

3. LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. PRINCIPIOS GENERALES

3.1. MARCO JURÍDICO DE LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La CE dispone, en su artículo 156.1, que las comunidades autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles; es decir, reconoce la necesidad de que

dichos entes territoriales cuenten con recursos propios para hacer efectivas sus respectivas competencias como consecuencia de la propia configuración del Estado de las autonomías. Así, entre los recursos antes citados, se encuentran los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, tal y como recoge expresamente el artículo 157.1 a) del texto constitucional; con el mandato, además, de una regulación, mediante ley orgánica, del ejercicio de las competencias que recoge el apartado 1 del artículo 157 citado.

La financiación autonómica valenciana se ajusta al régimen común descrito en el epígrafes 1 y 2 y goza de los recursos que se establecen para las comunidades de este régimen en la LOFCA y en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, las diferentes comunidades autónomas adaptaron sus estatutos de autonomía, en caso de ser necesario.

En el caso de la Comunidad Valenciana esta adaptación se llevó a cabo mediante la Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. La relevancia de esta ley es que viene a regular de manera más pormenorizada la parte de tributos cedidos por el Estado a la comunidad. Es decir, procede a adecuar el contenido del artículo 73 de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana al nuevo régimen general de tributos cedidos que se contempla en la mencionada Ley 22/2009, y regula el régimen específico de dicha cesión a la Comunidad Valenciana.

El régimen de financiación se enmarca, finalmente, con la ley autonómica vigente, la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos. Esta ley tiene por objeto el ejercicio de las competencias normativas asumidas por nuestra comunidad autónoma en relación con los tributos cedidos, tanto en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el de los restantes tributos cedidos, cuya regulación también se efectúa. De este modo, viene a regular el tramo autonómico cedido, para lo cual recoge tipos de gravamen, deducciones, reducciones, etc., principalmente respecto al impuesto de la renta de las personas físicas, al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto de sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y a los tributos sobre el juego.

3.2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La financiación de la Comunidad Valenciana se basa en los principios de autonomía, suficiencia y solidaridad, cuyo significado se desarrolla en el artículo 67 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el artículo 68 del mismo establece una cláusula de compensación para el supuesto de que una reforma o modificación del sistema tributario español implique una supresión de tributos o una variación de los ingresos de la Comunidad Valenciana, que dependen de los tributos estatales.

Artículo 67.

«1. La financiación de la Generalitat se basa en los principios de autonomía, suficiencia y solidaridad.

2. Para alcanzar la autonomía financiera, la Hacienda de la Generalitat contará, en relación a los instrumentos de financiación que integran la Hacienda Autonómica, de la máxima capacidad normativa, así como con las máximas atribuciones respecto a las actividades que

comprenden la aplicación de los tributos y la resolución de las reclamaciones que contra dichas actividades se susciten, en los términos que determine la Constitución y la Ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la misma.

3. El sistema de ingresos de la Comunidad Valenciana, regulado en la Ley Orgánica que prevé el artículo 157.3 de la Constitución, deberá garantizar los recursos financieros que, atendiendo a las necesidades de gasto de la Comunidad Valenciana, aseguren la financiación suficiente para el ejercicio de las competencias propias en la prestación del conjunto de los servicios públicos asumidos, preservando en todo caso la realización efectiva del principio de solidaridad en todo el territorio nacional garantizado en el artículo 138 de la Constitución. Cuando la Generalitat, a través de dichos recursos, no llegue a cubrir un nivel mínimo de servicios públicos equiparable al resto del conjunto del Estado, se establecerán los mecanismos de nivelación pertinentes en los términos que prevé la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución Española, atendiendo especialmente a criterios de población, entre otros.

4. En el ejercicio de sus competencias financieras, la Generalitat velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunidad Valenciana y por la realización interna del principio de solidaridad.

5. La Generalitat gozará del mismo tratamiento fiscal que la legislación establezca para el Estado.

6. La Comunidad Valenciana dispondrá, para el correcto desarrollo y ejecución de sus competencias, de patrimonio y hacienda propios».

Artículo 68.

«En caso de reforma o modificación del sistema tributario español que implique una supresión de tributos o una variación de los ingresos de la Comunidad Valenciana, que dependen de los tributos estatales, la Comunidad Valenciana tiene derecho a que el Estado adopte las medidas de compensación oportunas para que esta no vea reducidas ni menguadas las posibilidades de desarrollo de sus competencias ni de crecimiento futuro».

4. LA POLÍTICA TRIBUTARIA DE LA GENERALITAT; ESPECIAL REFERENCIA A LA GESTIÓN DE TRIBUTOS PROPIOS Y CEDIDOS. RECURSOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. COMPETENCIAS. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los tributos son la principal vía de financiación del sector público. Así lo evidencia el artículo 31.1 de la Constitución de 1978, al exigir que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en una serie de principios básicos de justicia.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobado por la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, recoge y perfila la actuación en materia económica y tributaria de la Comunidad Valenciana en su título IX y remite en cuanto a la gestión de la actividad tributaria a lo que dispongan la Constitución española y la ley orgánica prevista en el artículo 157.3 de la misma, esto es, la LOFCA.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 69 del estatuto de autonomía, la aplicación de los tributos propios de la Generalitat se encomienda al Servicio Tributario Valenciano (actualmente Agencia Tributaria Valenciana), en régimen de descentralización funcional.

Por tanto, el subsistema tributario autonómico queda enmarcado por la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y definido principalmente por la LOFCA, de 22 de septiembre de 1980, y por la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sin perjuicio de otras leyes complementarias como la Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias y se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía desde el 1 de enero de 2009.

El estatuto de autonomía, en consonancia con lo establecido en la LOFCA, prevé que la Hacienda de la Comunidad Valenciana está constituida, entre otros, por:

- Los impuestos propios, tasas y contribuciones especiales de acuerdo con lo que establezca la LOFCA.
- Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado.
- Los recargos sobre los impuestos estatales.

Además, se recoge en su artículo 75 del estatuto de autonomía que «la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos propios, los cedidos y las formas de colaboración en estas materias, en relación con los impuestos del Estado, se adecuarán a la ley orgánica establecida en el artículo 157.3 de la Constitución española».

4.1. TRIBUTOS PROPIOS

Estudiaremos a continuación los diferentes tributos propios de la Generalitat Valenciana, tanto impuestos como tasas y contribuciones especiales.

Los tributos propios son aquellos cuyo establecimiento es aprobado por la asamblea legislativa de la respectiva comunidad autónoma.

Este poder tributario derivado de las comunidades autónomas ha de ser ejercido siempre dentro de los límites establecidos en el artículo 6 de la LOFCA:

Artículo 6.

«Uno. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes.

Dos. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponible gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponible gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a estas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas.

Tres. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponible gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o

coordinación adecuadas a favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro».

El artículo 69 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana dispone que la aplicación de los tributos propios de la Generalitat se encomienda al Servicio Tributario Valenciano, en régimen de descentralización funcional. La actual denominación de dicho organismo es la de Agencia Tributaria Valenciana.

Los tributos propios de la Comunidad Valenciana se clasifican en tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales.

4.1.1. Impuestos

La LOFCA dispone en el artículo 9 que las comunidades autónomas podrán establecer sus propios impuestos, respetando, además de las limitaciones establecidas en el artículo 6, los principios que se reconocen en el propio artículo 9:

Artículo 9.

«Las Comunidades Autónomas podrán establecer sus propios impuestos, respetando, además de lo establecido en el artículo sexto de esta Ley, los siguientes principios:

a) No podrán sujetarse elementos patrimoniales situados, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

b) No podrán gravarse, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la comunidad impositora, ni la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio o cuyo adquirente no resida en el mismo.

c) No podrán suponer obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías y servicios capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas o a la ubicación de Empresas y capitales dentro del territorio español, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo, uno, a), ni comportar cargas trasladables a otras Comunidades».

Con base en ello la Comunidad Valenciana ha ido introduciendo los impuestos propios que ya se han visto y que actualmente son los siguientes:

- Canon de saneamiento, regulado en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana.
- Impuesto sobre actividades que inciden en el medioambiente, creado por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Se rige por lo dispuesto en el artículo 154 de dicha ley.
- Impuesto sobre viviendas vacías, creado por la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 2021. Se rige por lo dispuesto en el artículo 33 de dicha ley.

Cabe destacar que con efectos de 1 de enero de 2023 se derogó el impuesto propio sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética, por la disposición

derogatoria de la Ley 8/2022 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, con excepción del apartado dieciséis, relativo al Fondo autonómico para la mejora de la gestión de residuos. Dicho impuesto fue creado por Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera.

A este respecto se señala que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular creó un nuevo impuesto estatal, el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos. Dicho nuevo impuesto se encuentra cedido a las comunidades autónomas, y por ello se ha modificado la LOFCA y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. En la LOFCA se incluyó el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos en la lista de figuras tributarias que pueden ser objeto de cesión a las comunidades autónomas, y se habilitó la atribución a estas de competencias normativas sobre los tipos impositivos y la gestión de este impuesto.

Por su parte, en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se especifican las condiciones de la cesión y el alcance de las competencias normativas y de aplicación del impuesto que se atribuyen a las comunidades autónomas. La efectividad de lo establecido en ambas leyes quedó, no obstante, supeditada a la adopción de los acuerdos necesarios en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro ordenamiento.

Por último, y antes de analizar los principales aspectos de los impuestos propios actualmente en vigor, se indica que en 2022 se introdujeron tres nuevos impuestos propios de la Generalitat:

- Impuestos creados por el artículo 101 de la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunidad Valenciana:
 - a) Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.
 - b) Impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera de actividades.
 - c) Impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales.

Estos impuestos tienen carácter finalista. Los ingresos derivados de los mismos se destinarán a nutrir el Fondo para la Transición Ecológica.

Conforme a la letra g) de la disposición final de la Ley 6/2022, dichos tributos propios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

- Impuesto creado por la Ley 7/2022, de 16 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible: Impuesto valenciano sobre estancias turísticas (IVET). Téngase en cuenta que conforme la Disposición Final tercera de la Ley 7/2022, entrará en vigor en el plazo de un año desde su publicación en el DOGV, que se produjo el 19 de diciembre de 2022.

Los ingresos obtenidos por este impuesto están afectados íntegramente a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible.

4.1.1.1. Canon de saneamiento

El artículo 49.1.13.^a del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre obras públicas que no tengan la calificación legal de interés

general del Estado o cuya realización no afecte a otra comunidad autónoma y el artículo 50 del mismo determina la facultad de la Generalitat para establecer normas adicionales de protección del medioambiente.

Este canon viene regulado por la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana. Esta ley tiene por objeto garantizar una actuación coordinada y eficaz entre las distintas Administraciones públicas en materia de evacuación y tratamiento y, en su caso, reutilización de las aguas residuales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

Según establece el artículo 20 de la Ley 2/1992, el canon de saneamiento tiene naturaleza de impuesto y la consideración de ingreso específico del régimen económico-financiero de la Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, EPSAR, debiéndose destinar su recaudación, exclusivamente, a la realización de los fines recogidos en esta ley.

Su hecho imponible lo constituye la producción de aguas residuales, manifestada a través del consumo de agua de cualquier procedencia.

El sujeto pasivo, en calidad de contribuyente, es cualquier persona física o jurídica, así como las entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado que realice cualquier consumo de agua gravado, siendo el sustituto del contribuyente las empresas suministradoras de agua, para agua procedente de redes de abastecimiento.

La base imponible (cuantía sobre la que se obtiene la cuota) es el volumen de agua consumido (m³) y la cuota del canon se determina por la suma de la cuota de servicio y la cuota de consumo, en función de la tarifa aprobada por la ley de presupuestos anual. Se distingue entre uso doméstico y uso industrial.

Este canon está afecto a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, para la financiación de gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración, así como las obras de construcción de las mismas.

4.1.1.2. Impuesto sobre actividades que inciden en el medioambiente

Fue creado por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat modificado por el artículo 34 de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. Se rige por lo dispuesto en el artículo 154 de dicha ley.

El impuesto sobre actividades que inciden en el medioambiente es un tributo propio de la Generalitat que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medioambiente ocasiona la realización de determinadas actividades, a través de las instalaciones y demás elementos patrimoniales afectos a aquellas que se encuentren radicadas en el territorio de la Comunidad Valenciana, con el fin de contribuir a compensar a la sociedad el coste que soporta y a frenar el deterioro del entorno natural.

Los ingresos procedentes de este impuesto se encuentran afectados a gastos de la Generalitat en el ámbito de la conservación y mejora del medioambiente, en la forma que establezca la Ley de presupuestos de la Generalitat.

Constituyen el hecho imponible del impuesto los daños, impactos, afecciones y riesgos para el medioambiente derivados de la realización en el territorio de la Comunidad Valenciana, mediante las instalaciones y demás elementos patrimoniales a los que se refiere el apartado uno.1, de cualquiera de las actividades siguientes:

- La producción, almacenamiento o transformación de energía eléctrica, mediante elementos patrimoniales afectos.
- La actividad de transporte de energía eléctrica efectuada por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica.
- La producción, tenencia, depósito y almacenamiento de sustancias consideradas peligrosas de acuerdo con el anexo I, parte 1, Categorías de sustancias peligrosas, y parte 2, Sustancias peligrosas nominadas, del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, o normativa estatal que lo modifique en ejecución de las normativas comunitarias, siempre y cuando la cantidad presente en la instalación de que se trate supere en cualquier momento del periodo impositivo el 10 % de las que figuran en la columna 3 del anexo I, parte 1 y parte 2 del anterior decreto, o el 5 % si se trata de instalaciones situadas en terrenos calificados como suelo urbano.
- Las que emitan a la atmósfera óxidos de nitrógeno (NO) o dióxido de azufre (SO₂).

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley general tributaria, que realicen cualquiera de las actividades antedichas.

4.1.1.3. *Impuesto sobre viviendas vacías*

Creado por la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 2021. Se rige por lo dispuesto en el artículo 33 de dicha ley.

El impuesto sobre las viviendas vacías es un tributo propio de la Generalitat Valenciana, de naturaleza directa, que grava las viviendas deshabitadas, como instrumento para incentivar la oferta de alquiler en el ámbito de aplicación del impuesto y garantizar la función social de la propiedad de una vivienda.

El impuesto sobre las viviendas vacías tiene carácter finalista. Los ingresos que deriven de estos estarán afectados a la financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda, especialmente en los municipios donde se hayan obtenido estos ingresos.

Constituye el hecho imponible del impuesto sobre las viviendas vacías la tenencia de viviendas declaradas deshabitadas en los términos de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana.

A los efectos de la Ley 2/2017, se entiende por vivienda deshabitada aquella que siendo propiedad de un gran tenedor sea declarada como tal mediante resolución administrativa por incumplir su función social al no ser destinada de forma efectiva al uso residencial legalmente previsto o por permanecer desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a 1 año, sin que concurra causa justificada de desocupación.

Son sujetos pasivos del impuesto, a título de contribuyentes, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que tengan la condición de grandes tenedores de viviendas en los términos del artículo 16 de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana, que establece que serán los que dispongan de más de 10 viviendas y las excluyan del mercado de venta o alquiler. No computarán las viviendas desocupadas en las que concurra alguno de los motivos para la desocupación que enumera el artículo 15.3 de la Ley 2/2017 (entre otros, los inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia, con un máximo de 4 años de desocupación continuada).

4.1.2. Tasas

Esta figura se recoge en el artículo 7 de la LOFCA:

Artículo 7.

«1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer tasas por la utilización de su dominio público, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de Derecho público de su competencia, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

2. Cuando el Estado o las Corporaciones Locales transfieran a las Comunidades Autónomas bienes de dominio público para cuya utilización estuvieran establecidas tasas o competencias en cuya ejecución o desarrollo presten servicios o realicen actividades igualmente gravadas con tasas, aquellas y estas se considerarán como tributos propios de las respectivas Comunidades.

3. El rendimiento previsto para cada tasa por la prestación de servicios o realización de actividades no podrá sobrepasar el coste de dichos servicios o actividades.

4. Para la fijación de las tarifas de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica, siempre que la naturaleza de aquella se lo permita».

En base a ello, en la actualidad la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas de la Generalitat es la que establece el régimen jurídico de las tasas que se exijan por la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, y se ha visto modificada por las leyes anuales de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, que crean nuevas tasas o modifican o suprimen otras previamente existentes.

La Ley 20/2017 define las tasas de la Comunidad Valenciana como aquellas prestaciones patrimoniales de naturaleza pecuniaria, legalmente exigibles, cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público o en la prestación de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de derecho público, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

- Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios.
- Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público, conforme a la normativa vigente.

Se considerará que no existe voluntariedad por parte de los obligados tributarios cuando se dé cualquiera de las dos circunstancias siguientes:

- Que la solicitud venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
- Que los servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del obligado tributario.

Las tasas se regirán, entre otros, por los principios de:

- Legalidad: solo podrán crearse y regularse por ley de las Corts Valencianes, que deberá establecer sus elementos esenciales.
- Equivalencia: las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible.
- Capacidad económica: en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas.
- Previsión presupuestaria: la exacción de las tasas ha de estar prevista en los presupuestos de la Generalitat.

La Ley 20/2017 dispone que el hecho imponible de las tasas consistirá en la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público y que estos podrán consistir, entre otros, en:

- La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas o autorizaciones administrativas.
- La expedición de certificados o documentos a instancia de parte.
- La expedición de copias de documentos administrativos o de planos, ya sea en papel o en cualquier formato digital.
- Legalización y sellado de libros.
- Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia, dirección, inspección, investigación, estudios, informes, asesoramiento, comprobación, reconocimiento o prospección.
- Examen de proyectos, verificaciones, con traslaciones, ensayos u homologaciones.
- Valoraciones y tasaciones.
- Inscripciones y anotaciones en registros oficiales y públicos.
- Servicios académicos y complementarios.
- Servicios portuarios y aeroportuarios.
- Servicios sanitarios.
- La participación como aspirantes en oposiciones, concursos o pruebas selectivas de acceso a la Administración pública.

La Ley 20/2017 agrupa las tasas por materias, siendo estas, entre otras, las siguientes: agricultura, ganadería y pesca (título III); agua (título IV); deporte (título XI); educación (título XIV); medioambiente (título XXVI); sanidad (título XIX) y transportes (título XXXI).

4.1.3. Contribuciones especiales

Las comunidades autónomas podrán establecer contribuciones especiales por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización por las mismas de obras públicas o del establecimiento o ampliación a su costa de servicios públicos.

Con base en lo dispuesto en el artículo 8 de la LOFCA, se pueden citar las previsiones acerca del establecimiento de estas contribuciones especiales en las siguientes leyes autonómicas sectoriales:

- Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana, que establece en su artículo 29, como vía excepcional de financiación de las inversiones en el sistema viario, la imposición de contribuciones especiales a los propietarios de los bienes que resulten especialmente beneficiados por la creación o mejora de las vías públicas.
- Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.

4.2. TRIBUTOS CEDIDOS

Como ya se ha señalado anteriormente, según el artículo 10 de la LOFCA, los tributos cedidos son los establecidos y regulados por el Estado cuyo producto corresponda a la comunidad autónoma. Se entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del estatuto correspondiente, sin perjuicio de que el alcance y condiciones de la misma se establezcan en una ley específica.

La regulación del régimen general de cesión de tributos del Estado se establece en el artículo 11 de la LOFCA, modificado por la Ley orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, que incorporó el Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, así como por la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y, más recientemente, por la Ley orgánica 9/2022, de 28 de julio, con el objeto de articular la cesión del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos a las comunidades autónomas de régimen común.

Como ya se ha analizado anteriormente, La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, completó el régimen general de cesión de tributos del Estado establecido en la LOFCA.

Así pues, en la actualidad en la Comunidad valenciana los tributos cedidos son los relacionados en el artículo 11 de la LOFCA, siendo su régimen de cesión el establecido por la Ley 22/2009. Son los que se relacionan a continuación:

- a) Impuesto sobre la renta de las personas físicas, con carácter parcial con el límite máximo del 50 %.
- b) Impuesto sobre el patrimonio.
- c) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
- d) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- e) Impuesto sobre el valor añadido, con carácter parcial con el límite máximo del 50 %.
- f) Los impuestos especiales de fabricación, con carácter parcial con el límite máximo del 58 % de cada uno de ellos, excepto el impuesto sobre la electricidad y el impuesto sobre hidrocarburos.
- g) El impuesto sobre la electricidad.
- h) El impuesto especial sobre determinados medios de transporte.
- i) Los tributos sobre el juego.

- j) El impuesto sobre hidrocarburos, con carácter parcial con el límite máximo del 58 % para el tipo estatal general y en su totalidad para el tipo estatal especial y para el tipo autonómico.
- k) El impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos.

Como se ha señalado anteriormente, el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos fue creado, con efectos 1 de enero de 2023, por Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos se configura como un instrumento económico para proteger el medioambiente, incentivando la reutilización y reciclado de residuos y se articula como un tributo de carácter indirecto que recae sobre los residuos en la medida en que son objeto de operaciones de gestión, mediante su entrega a vertederos para su eliminación o mediante su entrega a instalaciones de incineración o de co-incineración, para su eliminación o valorización energética.

Se trata de un impuesto estatal aplicable en todo el territorio español, si bien se prevé su cesión a las comunidades autónomas y la atribución de competencias normativas y de gestión a las mismas mediante la adopción de los correspondientes acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro ordenamiento y las modificaciones normativas necesarias para su configuración y aplicación plena como tributo cedido.

Por último, como ya se ha visto, la Ley autonómica 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, regula el ejercicio de las competencias normativas asumidas por nuestra comunidad autónoma en relación con los tributos cedidos, tanto en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el de los restantes tributos cedidos. De este modo, viene a regular el tramo autonómico cedido, para lo cual recoge tipos de gravamen, deducciones, reducciones, etc., principalmente respecto al impuesto de la renta de las personas físicas, al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto de sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y a los tributos sobre el juego e hidrocarburos.

4.3. RECURSOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 157 de la Constitución y con el artículo 4 de la LOFCA, los recursos financieros con los que cuenta la Hacienda de la Comunidad Valenciana para el ejercicio de las competencias propias son los que se relacionan en el artículo 72 del Estatuto de Autonomía:

Artículo 72.

«La Hacienda de la Comunitat Valenciana está constituida por:

- a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás derechos privados, legados, donaciones y subvenciones.
- b) Los impuestos propios, tasas y contribuciones especiales de acuerdo con lo que establezca la Ley prevista en el artículo 157.3 de la Constitución Española.
- c) Los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado.
- d) Los recargos sobre los impuestos estatales.

- e) Un porcentaje de participación en la recaudación total del Estado.
- f) Las asignaciones y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- g) La emisión de deuda y el recurso al crédito.
- h) Los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
- i) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- j) Los ingresos procedentes de fondos de la Unión Europea.
- k) Cualquier otro tipo de ingresos que se puedan obtener en virtud de las leyes».

Con similar redacción el artículo 7 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, enumera los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat.

4.4. COMPETENCIAS. LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA

4.4.1. Competencias

Se establecen en los artículos 19 y 20 de la LOFCA:

Artículo 19.

«Uno. La aplicación de los tributos y la potestad sancionadora respecto a sus propios tributos corresponderá a la Comunidad Autónoma, la cual dispondrá de plenas atribuciones para la ejecución y organización de dichas tareas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo.

Dos. En caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir, en los términos que establezca la ley que regule la cesión de tributos, las siguientes competencias normativas:

- a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y la regulación de la tarifa y deducciones de la cuota.
- b) En el Impuesto sobre el Patrimonio, la determinación de mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones.
- c) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reducciones de la base imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones, así como la regulación de la gestión.
- d) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad "Transmisiones Patrimoniales Onerosas", la regulación del tipo de gravamen en arrendamientos, en las concesiones administrativas, en la transmisión de bienes muebles e inmuebles y en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía; y en la modalidad "Actos Jurídicos Documentados", el tipo de gravamen de los documentos notariales. Asimismo, podrán regular deducciones de la cuota, bonificaciones, así como la regulación de la gestión del tributo.
- e) En los Tributos sobre el Juego, la determinación de exenciones, base imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas, bonificaciones y devengo, así como la regulación de la aplicación de los tributos.

f) En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la regulación de los tipos impositivos.

g) En el Impuesto sobre Hidrocarburos, la regulación del tipo impositivo autonómico.

h) En el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la co-incineración de residuos, la regulación de los tipos impositivos y de la gestión del tributo.

En el ejercicio de las competencias normativas a que se refiere el párrafo anterior, las Comunidades Autónomas observarán el principio de solidaridad entre todos los españoles, conforme a lo establecido al respecto en la Constitución; no adoptarán medidas que discriminen por razón del lugar de ubicación de los bienes, de procedencia de las rentas, de realización del gasto, de la prestación de los servicios o de celebración de los negocios, actos o hechos; y mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del territorio nacional.

Asimismo, en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autónoma podrá asumir por delegación del Estado la aplicación de los tributos, la potestad sancionadora y la revisión, en su caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas Administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre el Valor Añadido ni en los Impuestos Especiales de Fabricación. La aplicación de los tributos, potestad sancionadora y revisión de estos impuestos tendrá lugar según lo establecido en el apartado siguiente.

Las competencias que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte necesario para dar cumplimiento a la normativa sobre armonización fiscal de la Unión Europea.

Tres. La aplicación de los tributos, potestad sancionadora y revisión, en su caso, de los demás tributos del Estado recaudados en cada Comunidad Autónoma corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que aquella pueda recibir de esta y de la colaboración que pueda establecerse, especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo».

Artículo 20.

«Uno. El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades con Estatuto de Autonomía en relación con sus tributos propios corresponderá a sus propios órganos económico-administrativos.

Dos. Cuando así se establezca en la correspondiente ley del Estado, y en relación con los tributos estatales, la competencia para el ejercicio de la función revisora en vía administrativa de los actos dictados por las Comunidades Autónomas y por las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrá corresponder a las mismas, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración Tributaria del Estado.

Tres. Dicha competencia podrá efectuarse en los términos establecidos por la ley en la que se fije el alcance y condiciones de la cesión de tributos por parte del Estado.

Sin perjuicio del ejercicio de esta competencia, entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán establecerse fórmulas de colaboración específica en orden al ejercicio de la citada función revisora, cuando la naturaleza del tributo así lo aconseje, acordando los mecanismos de cooperación que sean precisos para su adecuado ejercicio.

Cuatro. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas en exclusiva al Estado en el artículo 149.1.1.^a, 8.^a, 14.^a y 18.^a de la Constitución Española en relación con el establecimiento de los principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del sistema tributario español, contenidas en las disposiciones tributarias de Estado y, específicamente, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y su normativa de desarrollo, aplicables a y por todas las Administraciones tributarias.

Cinco. La función unificadora de criterio en los tributos estatales corresponde a la Administración Tributaria del Estado que la ejercerá conforme a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».

4.4.2. La Agencia Tributaria Valenciana

El artículo 69 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana dispone que «el ejercicio de las competencias normativas de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento esté cedido a la Generalitat, así como la revisión de actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, se llevará a cabo en los términos fijados en la LOFCA, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse con la Administración del Estado de acuerdo con lo que establezca la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión. Y si de acuerdo con lo dispuesto en la LOFCA se atribuyen a la Generalitat algunas funciones de aplicación sobre tributos cedidos, se encomiendan al Servicio Tributario Valenciano».

De acuerdo con ello, el artículo 54 de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat creó el Servicio Tributario Valenciano, con la denominación de Instituto Valenciano de Administración Tributaria. Esta denominación fue modificada por el artículo 100 de la Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, de forma que el citado instituto pasó a denominarse Agencia Tributaria Valenciana.

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) es un organismo autónomo, de carácter administrativo, adscrita a la conselleria competente en materia de Hacienda. Goza de personalidad jurídica propia, autonomía funcional y de gestión y tiene plena capacidad para organizar y ejercer las funciones que se le atribuyen. Su estatuto se establece en la actualidad en el Decreto 3/2019, de 18 de enero, del Consell, de aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria Valenciana.

La Agencia Tributaria Valenciana es el organismo encargado de:

- La aplicación de los tributos estatales cedidos, en los términos fijados en la legislación que regule la cesión.
- La aplicación de los tributos propios de la Generalitat, en los términos establecidos en la legislación que los regule.
- La aplicación de los recargos autonómicos que pueda establecer la Generalitat sobre los tributos estatales.
- El ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria.
- La función revisora en vía administrativa en el ámbito de las competencias de la Generalitat.
- La recaudación en periodo ejecutivo, y las compensaciones y los aplazamientos de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria de la Generalitat.

- Las funciones que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, se le atribuyan en relación con los tributos y recursos de titularidad de otras Administraciones públicas.
- La colaboración y coordinación con otras Administraciones tributarias.
- La lucha contra el fraude y la evasión fiscal en el ámbito de los tributos y recargos cuya aplicación le corresponda.

4.5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Antes de exponer este apartado, resulta necesario definir el concepto de «punto de conexión», como «el criterio de sujeción, personal o territorial a un impuesto regulado por el Estado y cedido a una comunidad autónoma, en virtud del cual se le atribuye la gestión, recaudación y, en su caso, la capacidad normativa sobre el mismo».

El artículo 10.4. de la LOFCA establece estos criterios para los tributos cedidos:

«Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezca la Ley de cesión:

- a) Cuando los tributos cedidos sean de naturaleza personal, su atribución a una Comunidad Autónoma se realizará en función del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, salvo en el gravamen de adquisiciones por causa de muerte, en el que se atenderá al del causante.
- b) Cuando los tributos cedidos graven el consumo, su atribución a las Comunidades Autónomas se llevará a cabo bien en función del lugar de consumo, bien en función del lugar en el que el vendedor realice la operación a través de establecimientos, locales o agencias, bien en función de los consumos calculados sobre una base estadística.
- c) Cuando los tributos cedidos graven operaciones inmobiliarias, su atribución a las Comunidades Autónomas se realizará en función del lugar donde radique el inmueble».

La regulación de la resolución de los conflictos se establece en los artículos 23 y 24 de la LOFCA.

Artículo 23.

«1. Los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de conexión de los tributos se resolverán por una Junta Arbitral.

2. Podrán promover el conflicto las Administraciones que consideren producido en su territorio el rendimiento del tributo de que se trate, así como aquellas que se consideren competentes en los procedimientos de gestión, inspección o recaudación respectivos, de acuerdo con los puntos de conexión aplicables.

3. De la misma forma, podrán promover el conflicto las Administraciones que no consideren producido en su territorio el rendimiento o que no se consideren competentes en los procedimientos de gestión, inspección o recaudación cuando otra Administración sostenga, respecto de aquellas, que sí debe considerarse producido en su territorio el rendimiento o que sí son competentes en los citados procedimientos.

4. Las competencias de la Junta Arbitral se extenderán a la resolución de aquellos conflictos que puedan plantearse entre Administraciones sobre la titularidad del rendimiento o de las competencias de gestión, inspección o recaudación, como consecuencia de la aplicación territorial de las normas o acuerdos de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas.

5. Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se dará audiencia al interesado. Dicho procedimiento, cuando ninguna de las dos cuotas líquidas objeto de conflicto supere 125.000 euros, podrá consistir en un procedimiento simplificado.

6. Los conflictos serán resueltos por los siguientes órganos:

a) Caso de que la controversia se produzca entre las Administraciones del Estado y de una o varias Comunidades Autónomas, o de estas entre sí, será resuelta por la Junta Arbitral que se regula en el artículo siguiente.

b) Si en el conflicto interviniese la Administración de otros territorios distintos de los referidos en la letra anterior, un representante de la Administración del Estado será sustituido por otro designado por el Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Comunidad Autónoma.

7. Cuando se suscite el conflicto, las Administraciones afectadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción, y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

No obstante lo anterior, cuando se hayan practicado liquidaciones definitivas por cualquiera de las Administraciones afectadas, dichas liquidaciones surtirán plenos efectos, sin perjuicio de la posibilidad de practicar la revisión de oficio prevista en la Ley General Tributaria.

8. La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con principios de economía, celeridad y eficacia, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.

9. Las resoluciones de la Junta Arbitral tendrán carácter ejecutivo y serán impugnables en vía contencioso-administrativa».

Artículo 24.

«1. La Junta Arbitral a que se refiere el apartado 6. a) del artículo anterior estará presidida por un jurista de reconocido prestigio, designado para un periodo de cinco años por el Ministro de Hacienda, a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Serán Vocales de esta Junta:

a) Cuando la controversia se suscite entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas, cuatro representantes del Estado, designados por el Ministro de Hacienda, uno de los cuales actuará como Secretario, y cuatro representantes de cada Comunidad Autónoma en conflicto, designados por el correspondiente Gobierno de estas.

b) Cuando la controversia se suscite entre Comunidades Autónomas, cuatro representantes del Estado y cuatro de cada Comunidad Autónoma en conflicto, designados por el correspondiente Gobierno de estas, actuando como Secretario un representante del Estado.

2. En todo lo referente al funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto, en materia de órganos colegiados, en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En el procedimiento simplificado actuará como órgano de resolución el presidente de la Junta Arbitral».



